

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
सिविल अपीलीय अधिकारिता

सिविल अपील सं. /2023
(@ वि.अ.या. (सि) सं. /2023)
(@डायरी सं. 29758/2022)

सचिव, भूमि एवं भवन विभाग,
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार

... अपीलार्थी(गण)

बनाम

ओम प्रकाश (मृत) द्वारा विधिक
प्रतिनिधिगण व अन्य

... प्रत्यर्थी(गण)

सह

सिविल अपील सं. /2023
(@ वि.अ.या. (सि) सं. /2023)
(@डायरी सं. 17938/2022)

निर्णय

एम.आर. शाह, न्या.

1. नई दिल्ली स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि)

सं. 5664/2014 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश दिनांकित

18.07.2017 से असंतुष्ट तथा व्यथित होकर, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने कथित रिट याचिका को अनुमति प्रदान की है तथा यह घोषित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे इसमें इसके बाद अधिनियम, 2013 के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 24(2) के तहत व्यपगत माना जाएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. वर्तमान मामले में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना दिनांक 23.01.1965 को जारी की गई थी। अधिनिर्णय की घोषणा दिनांक 09.01.1981 को की गई थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार व उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी शपथपत्र के अनुसार, संबंधित भूमि का कब्जा ले लिया गया और दिनांक 23.09.1981 को लाभार्थी विभाग को सौंप दिया गया।

हालांकि, *नक्शा मुंतज़मिन* की फटी हुई स्थिति के कारण जमीन के संबंध में मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

2.1 यह कि अधिनिर्णय पारित करने की तारीख से लगभग 24 वर्षों की अवधि के बाद और अधिनियम, 2013 के लागू होने पर, कथित अधिनियम का लाभ उठाने के लिए, यहां प्रत्यर्थी(गण) - मूल याचिकाकर्ता(गण) ने वर्ष 2014 में उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की, इस घोषणा के लिए कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के तहत व्यपगत माना गया है, अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अनुसार पूर्ण मुआवजा नहीं दिया गया था।

2.2 हालांकि, इस तथ्य पर विचार किए बिना कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा लिया गया था और दिनांक 23.09.1981 को लाभार्थी विभाग को सौंप दिया गया था, उच्च न्यायालय ने, आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, घोषित किया है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में

अधिग्रहण को मूल रिट याचिकाकर्ता के हिस्से की सीमा तक व्यपगत माना गया है, क्योंकि जवाबी शपथपत्र से प्रतीत होता है कि यह स्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है कि क्या कानून के अनुसार मुआवजा भूमि मालिकों को दिया गया था।

2.3 इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल व अन्य, (2020) 8

एससीसी 129 के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय का मत पोषणीय नहीं है। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 366 में निम्नलिखित रूप से मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया है :-

366. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम प्रश्नों का निम्नलिखित उत्तर देते हैं:

366.1 धारा 24(1)(क) के प्रावधानों के अंतर्गत यदि 2013 के अधिनियम के लागू होने की तारीख 1-1-2014 को अधिनिर्णय नहीं किया जाता है तो कार्यवाही में कोई व्यपगमन नहीं होगा। मुआवजे का निर्धारण 2013 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना होगा।

366.2 यदि अधिनिर्णय न्यायालय के अंतरिम आदेश के दायरे में आने वाली अवधि को छोड़कर पांच साल की अवधि के भीतर पारित किया गया है, तो 1894 अधिनियम के तहत 2013 अधिनियम की

धारा 24(1)(ख) के तहत कार्यवाही जारी रहेगी ऐसा मानते हुए कि इसे निरस्त नहीं किया गया हो।

366.3. धारा 24(2) में कब्जे और मुआवजे के बीच उपयोग किए गए "या" शब्द को "न ही" के रूप में अथवा "और" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वर्ष 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई का व्यपगमन उस स्थिति में समझा जाता है, जब उक्त अधिनियम के लागू होने से पहले पांच वर्ष या उससे अधिक समय तक अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण भूमि का कब्जा नहीं लिया गया हो और न ही मुआवजा दिया गया हो। दूसरे शब्दों में, यदि कब्जा ले लिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है। इसी तरह, अगर मुआवजा दिया गया है, कब्जा नहीं लिया गया है तो कोई व्यपगमन नहीं होता है।

366.4. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के मुख्य भाग में "भुगतान" शब्द में न्यायालय में मुआवजे को जमा करना शामिल नहीं है। धारा 24(2) के परंतुक में जमा नहीं करने के परिणाम का प्रावधान है, यदि अधिकांश भूमि जोतों के संबंध में इसे जमा नहीं किया गया है तो 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक सभी लाभार्थी (भूमि मालिक) 2013 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे के हकदार होंगे। यदि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 31 के तहत बाध्यता पूरी नहीं की गई है, तो उक्त अधिनियम की धारा 34 के तहत ब्याज दिया जा सकता है। मुआवजा जमा न करने (न्यायालय में) के परिणामस्वरूप भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का व्यपगमन नहीं होता है। पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि

के लिए अधिकांश जोत के संबंध में जमा न करने की स्थिति में, 1894 अधिनियम की धारा 4 के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना की तारीख तक "भूस्वामियों" को 2013 अधिनियम के तहत मुआवजे का भुगतान किया जाए।

366.5. यदि किसी व्यक्ति को 1894 अधिनियम की धारा 31(1) के प्रावधान के अनुसार मुआवजा दिया गया है, तो वह यह दावा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है कि मुआवजे का भुगतान न करने या न्यायालय में मुआवजा जमा न करने के कारण धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण का व्यपगमन हो गया है। भुगतान करने की बाध्यता धारा 31(1) के तहत राशि को प्रदान करके पूरी हो जाती है। जिन भू-स्वामियों ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया था या जिन्होंने अधिक मुआवजे के लिए सिफारिश किए की मांग की थी, वे यह दावा नहीं कर सकते कि 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया का व्यपगमन हो गया था।

366.6. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के परन्तुक को धारा 24(2) के भाग के रूप में माना जाना है, धारा 24(1)(ख) का भाग नहीं।

366.7. 1894 अधिनियम के तहत और जैसा कि धारा 24(2) के तहत प्रस्तावित है, कब्जा लेने का तरीका पंचनामा/ज्ञापन प्रस्तुत करने के द्वारा है। एक बार 1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत कब्जा लेने पर अधिनिर्णय पारित हो जाने के बाद, भूमि राज्य में निहित हो जाती है, 2013 अधिनियम की धारा 24(2) के तहत कोई निनिर्हितीकरण का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार

कब्जा लेने के बाद धारा 24(2) के तहत कोई व्यपगमन नहीं है।

366.8. कार्यवाहियों के समझे गए व्यपगमन को प्रस्तावित करने वाले धारा 24(2) के प्रावधान उस स्थिति में लागू होते हैं जब दिनांक 1-1-2014 तक संबंधित प्राधिकारी के पास भूमि अधिग्रहण हेतु लंबित एक कार्यवाही में प्राधिकारीगण अपनी निष्क्रियता के कारण 2013 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व पांच साल या उससे अधिक समय तक कब्जा लेने और मुआवजे का भुगतान करने में विफल रहे हों। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के अस्तित्व की अवधि को पांच वर्ष की गणना में न जोड़ा जाए।

366.9. 2013 अधिनियम की धारा 24(2) भूमि अधिग्रहण की पूर्ण हो चुकी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने के लिए नए वाद हेतुक को जन्म नहीं देती है। धारा 24, 2013 अधिनियम के लागू होने की तिथि अर्थात् 1-1-2014 को लंबित किसी कार्यवाही के लिए लागू होती है। यह न तो पुराने और समयबद्ध दावों को पुनर्जीवित करती है और न ही पूर्ण हो चुकी कार्यवाही को फिर से शुरू करती है और न ही भूमि मालिकों को अधिग्रहण को अवैध घोषित करने के लिए अदालत के बजाय ट्रेजरी में मुआवजे को जमा करने के तरीके की वैधता पर सवाल उठाने की अनुमति देती है।

2.4 इस प्रकार, **इंदौर विकास प्राधिकरण (सुप्रा)** के मामले में इस

न्यायालय के निर्णय के अनुसार, अधिनियम, 2013 की धारा 24(2)

को लागू करने के लिए कब्जा न लेने और मुआवजा न देने की दोहरी

शर्तों को पूरा करना होगा। यह पाया गया है और माना गया है कि यदि किसी एक शर्त को पूरा नहीं किया गया है, तो अधिनियम, 2013 की धारा 24(2) के तहत कोई व्यपगमन नहीं होगा।

2.5 अन्यथा भी, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की समुचित रूप से विवेचना नहीं की है कि पूर्ण मुआवजा न देने के संबंध में शिकायत वर्ष 2014 में पहली बार की गई थी अर्थात् अधिनिर्णय पारित होने की तारीख से 24 वर्ष की अवधि के बाद और विभाग की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि *नक्शा मुंतज़मिन* की फटी हुई स्थिति के कारण भूमि के संबंध में मुआवजे के भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। यह प्रदर्शित करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि जब तक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई थी, तब तक किसी भी समय पूर्ण मुआवजा न देने के संबंध में कोई शिकायत की गई थी। जैसा भी हो, तथ्य यह है कि विवादित भूमि का कब्जा ले लिया गया था और दिनांक 23.09.1981 को लाभार्थी विभाग को सौंप दिया गया था। इन परिस्थितियों में, इस

न्यायालय द्वारा **इंदौर विकास प्राधिकरण (सुप्रा)** के मामले निर्धारित कानून को लागू करते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश पोषणीय नहीं है।

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों से, उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सि) सं. 5664/2014 में यह घोषणा करते हुए कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में अधिग्रहण को व्यपगत माना गया है, आक्षेपित निर्णय और आदेश को एतद् द्वारा रद्द व अपास्त किया जाता है। भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई सिविल अपील को तदनुसार अनुमति दी जाती है। कोई जुर्माना नहीं।

4. भूमि एवं भवन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दायर की गई सिविल अपील में पारित आदेश, उक्त अपील को अनुमति देने और उपरोक्त अनुसार रिट याचिका (सि) सं. 5664/2014 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश को रद्द व अपास्त करने को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दायर की गई

सिविल अपील, जिसका इस आदेश द्वारा निपटान किया जाता है, में

आगे किसी और आदेश को पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का भी निपटान किया जाता है।

.....न्या.

[एम. आर. शाह]

.....न्या.

[हिमा कोहली]

नई दिल्ली;

20 जनवरी, 2023.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।